CONDITIONS GENERALES DE VENTE B2B

Audit de chiffrage, marchés publics et outils de chiffrage entre professionnels - version du 1er novembre 2026

IMPORTANT : ces conditions s'appliquent exclusivement aux clients professionnels. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Elles remplacent la version du 14 octobre 2026 pour toute commande passée à compter du 1er novembre 2026.

Article 1 - Identification, objet et champ d'application

Les présentes CGV sont proposées par TS Bid Consulting, entrepreneur individuel, SIREN 107 430 423, SIRET 107 430 423 00015, domicilié Place Robert Schuman, 38000 Grenoble, France, ci-après « Bid Consulting ». Contact : contact@bid-consulting.fr. Numéro de téléphone professionnel en cours d'attribution. Elles s'appliquent exclusivement aux clients agissant pour les besoins de leur activité professionnelle, à l'exclusion des consommateurs.

Elles régissent les prestations décrites dans le devis accepté : audit de chiffrage, chiffrage externalisé, accompagnement à la réponse aux marchés publics et aux appels d'offres, veille de marchés publics, analyse de rentabilité et des risques contractuels, conception d'outils de chiffrage. Les conditions particulières du devis prévalent en cas de contradiction.

Article 2 - Formation du contrat et hiérarchie des documents

Le contrat est formé à réception du devis daté et accepté par écrit, accompagné du paiement ou de l'acompte prévu. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité : le devis et ses annexes, l'engagement de confidentialité, les présentes CGV, puis les échanges écrits validant un point précis. Toute demande hors périmètre fait l'objet d'un devis complémentaire ou d'un avenant.

Avant d'accepter une commande, Bid Consulting vérifie l'absence de conflit d'intérêts et la faisabilité du délai. Il peut refuser une commande sans avoir à motiver sa décision.

Article 3 - Description des prestations

Méthode et outils. Bid Consulting conduit ses analyses selon sa propre méthode de chiffrage, en six étapes (cadrer, quantifier, sourcer, valoriser, protéger, décider), et avec ses propres outils de chiffrage et de contrôle de cohérence. Ces outils internes servent à l'exécution de la prestation et ne font pas partie du livrable, à l'exception des outils commandés au titre de l'article 9.

Audit de chiffrage. Vérification d'un chiffrage établi par le client avant la remise de son offre. Le livrable est une note écrite d'environ deux pages présentant les postes manquants ou en double repérés et chiffrés, le coefficient réel, le prix plancher, la marge de négociation, les clauses à risque repérées et leur coût estimé, puis un avis Go, Go sous conditions ou No Go. Les formules Express et Standard incluent un échange de 15 minutes pour commenter la note.

Chiffrage externalisé. Construction du prix d'un lot à partir du dossier de consultation ou des plans, avec les temps unitaires, rendements et prix d'achat fournis par le client. Les hypothèses retenues sont écrites dans le livrable.

Go / No Go. Lecture du dossier de consultation et avis motivé sur l'opportunité de répondre : grille de notation, pièces de candidature manquantes, risques du contrat. **Pack Dépôt.** Go / No Go, matrice de conformité, trame du mémoire technique et commercial organisée selon la grille de notation, volet environnemental fondé sur des données vérifiables, relecture de cohérence. **Pack Complet.** Pack Dépôt, audit de chiffrage du bordereau de prix (BPU, DQE ou DPGF), clauses à risque chiffrées et relecture finale avant dépôt. **Pack Groupement.** Pack Complet pour un groupement de deux ou trois entreprises, avec appui à la répartition des prestations et du prix, à la désignation du mandataire et à la rédaction de la convention de groupement, et mémoire commun.

Veille qualifiée. Abonnement mensuel comprenant, chaque semaine, une sélection d'au plus trois consultations publiques correspondant au métier et à la zone déclarés par le client, chacune accompagnée d'un avis rapide, et la tenue à jour d'un dossier de candidature à partir des pièces remises par le client. **Outils de chiffrage.** Fichiers Excel décrits à l'article 9.

Article 4 - Prix, barème, acompte et paiement

Le barème indicatif HT ci-dessous s'applique à un périmètre standard confirmé par devis. Les prix sont fermes pour la durée de validité du devis.

Prestation	Périmètre et délai	Prix HT
Audit de chiffrage Express	Affaire de moins de 30 000 € HT, 72 h ouvrées	**190 €**

Prestation	Périmètre et délai	Prix HT
Audit de chiffrage Standard	Affaire de 30 000 à 150 000 € HT, 5 jours ouvrés	**390 €**
Carnet prépayé	5 audits de chiffrage Standard, valable 12 mois	**1 750 €**
Chiffrage externalisé	Un lot, 7 jours ouvrés	**590 €**
Affaire au-delà de 150 000 € HT	Périmètre et délai fixés au devis	**Sur devis**
Go / No Go	48 h ouvrées, déduit d'un pack sur la même consultation	**149 €**
Pack Dépôt	Commande au plus tard 10 jours avant la date limite	**790 €**
Pack Complet	Commande au plus tard 15 jours avant la date limite	**1 190 €**
Pack Groupement	2 ou 3 entreprises, commande au plus tard 21 jours avant la date limite	**1 490 €**
Veille qualifiée	Par mois, sans engagement, packs à -10 % pendant l'abonnement	**69 €**
Modèle standard	Fichier non personnalisé	**49 €**
Outil Base	Coefficients de vente, 10 jours ouvrés	**149 €**
Outil Rentabilité	Base, critères d'influence, coûts, marge et rentabilité	**249 €**
Outil Rentabilité + nomenclature	Rentabilité et quantitatifs consolidés par catégorie	**349 €**

Le prix du Go / No Go est déduit d'un Pack Dépôt, Complet ou Groupement commandé pour la même consultation dans les 10 jours ouvrés suivant sa livraison. La remise de 10 % réservée aux abonnés à la veille s'applique aux packs commandés pendant la durée de l'abonnement. Aucune autre réduction n'est acquise sauf mention expresse au devis. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

Sauf mention contraire au devis, les prestations d'un montant inférieur ou égal à 200 euros HT, le carnet prépayé et le premier mois de veille sont payables intégralement à la commande. Au-delà de 200 euros HT, l'échéancier est de 50 % à la commande et 50 % à la livraison. La veille est ensuite payable mensuellement, d'avance. Toute somme versée à la commande constitue un acompte et non des arrhes. Les factures sont payables par virement SEPA ou par tout autre moyen indiqué sur la facture. Le démarrage intervient après encaissement de la somme exigible.

En cas de retard, les pénalités sont exigibles de plein droit dès le lendemain de l'échéance au taux de refinancement de la Banque centrale européenne applicable majoré de 10 points, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due par facture impayée ; une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justificatifs lorsque les frais réellement engagés sont supérieurs.

Article 5 - Délais, garantie de délai et capacité

Les délais s'entendent en jours ouvrés. Ils courent à compter de la réception cumulée du dossier complet, de l'engagement de confidentialité signé et de la somme exigible. Pour les packs marchés publics, la commande doit intervenir au plus tard à la date indiquée au barème par rapport à la date limite de remise des offres. Une commande plus tardive peut être refusée.

Garantie de délai. Si le livrable n'est pas remis dans le délai convenu pour une cause imputable uniquement à Bid Consulting, la prestation concernée n'est pas facturée et les sommes versées à ce titre sont remboursées. Cette garantie ne s'applique pas lorsque le retard résulte d'un dossier incomplet, d'une pièce ou d'une réponse tardive, d'une modification du besoin, d'un changement de date imposé par un tiers ou d'un cas de force majeure. Elle constitue l'indemnisation forfaitaire et exclusive du retard.

Bid Consulting limite volontairement le nombre de dossiers traités simultanément. Il peut proposer un délai plus long ou refuser une commande dont le délai ne permet pas un travail conforme.

Article 6 - Collaboration du client

Le client fournit dans les délais convenus des informations exactes, licites, complètes et exploitables : chiffrage, dossier de consultation, contrat ou cahier des clauses, plans, temps unitaires, rendements, prix d'achat, références et pièces administratives. Il garantit disposer des droits sur les documents remis. Les temps unitaires, rendements et prix d'achat relèvent du savoir-faire du client : Bid Consulting en contrôle la cohérence, pas l'exactitude.

Tout retard de fourniture, réponse ou validation décale le calendrier sans engager la responsabilité de Bid Consulting. Au-delà de 30 jours sans réponse après relance, la mission peut être suspendue. Les travaux réalisés, frais engagés et échéances déjà dues restent facturables.

Article 7 - Limites de la mission

Bid Consulting est tenu à une obligation de moyens. Ses notes, avis, chiffrages, mémoires et outils sont des aides à la décision. Le client reste seul responsable de ses prix remis, de ses engagements, de ses déclarations, de la conformité de son offre et de ses décisions, y compris lorsqu'il suit un avis Go ou No Go.

Bid Consulting ne délivre aucune consultation juridique, comptable ou fiscale. Il repère les clauses susceptibles de peser sur la marge du client et en estime le coût ; leur interprétation juridique relève d'un professionnel du droit. Bid Consulting ne garantit ni l'obtention d'un marché, ni une note, ni un niveau de marge ou de chiffre d'affaires, ni l'exactitude d'un résultat fondé sur des données erronées, incomplètes ou obsolètes.

Article 8 - Marchés publics et appels d'offres

Le client est seul candidat, signataire, déposant et, le cas échéant, titulaire du marché. Bid Consulting n'est jamais candidat, membre d'un groupement, sous-traitant déclaré ou mandataire du client auprès de l'acheteur pour une consultation qu'il prépare. Le dépôt de l'offre sur la plateforme de l'acheteur, le respect de la date limite et la signature des pièces restent sous la responsabilité du client.

Le volet environnemental est construit uniquement à partir de données que le client peut justifier. Le client s'engage à ne pas présenter d'engagement qu'il n'est pas en mesure de tenir à l'exécution. Bid Consulting ne travaille jamais, sur une même consultation, pour l'acheteur public et pour un candidat, ni pour deux candidats concurrents sur un même lot.

Pour un groupement, la convention de groupement est conclue entre ses membres, qui en restent seuls responsables. La répartition des prestations, du prix et des responsabilités proposée par Bid Consulting doit être validée par chaque membre.

Article 9 - Outils de chiffrage

Chaque outil personnalisé est construit selon le métier, les besoins exprimés et les données du client, dans le périmètre du devis. Il est livré avec une notice d'une page. Il ne constitue ni une licence Microsoft Excel ni un logiciel autonome ; le client doit disposer d'Excel ou d'un logiciel compatible avec les fonctions prévues. La formule Base calcule des coefficients de vente pour la main-d'oeuvre et les fournitures. La formule Rentabilité y ajoute des critères d'influence personnalisés et une restitution chiffrée des coûts, du prix de vente, de la marge et de la rentabilité. La formule avec nomenclature ajoute le calcul et la consolidation des quantités de fournitures par catégorie. Le modèle standard est un fichier non personnalisé, vendu en l'état. Un outil personnalisé est construit uniquement avec les données du client.

A la livraison d'un outil personnalisé, le client dispose de 10 jours ouvrés pour signaler par écrit une anomalie précise et reproductible au regard du devis. Sans réserve détaillée dans ce délai, le livrable est réputé accepté. La correction d'une anomalie couverte est incluse. Une évolution, une nouvelle règle, une donnée tardive ou un changement de besoin est facturé séparément.

Article 10 - Veille qualifiée et carnet prépayé

La veille est souscrite sans engagement de durée. Elle se renouvelle chaque mois et peut être résiliée par courrier électronique au plus tard la veille de l'échéance mensuelle ; la résiliation prend effet à la fin du mois payé, sans remboursement du mois entamé. La sélection repose sur les informations publiées par les acheteurs et sur le métier et la zone déclarés par le client ; elle ne prétend pas à l'exhaustivité.

Le carnet prépayé est valable 12 mois à compter de son paiement, utilisable affaire par affaire selon le barème Standard. Il est personnel et non cessible. Les prestations non utilisées à son échéance ne sont ni reportées ni remboursées.

Article 11 - Confidentialité, conflits d'intérêts et données personnelles

Un engagement de confidentialité est signé avant toute transmission de documents. Bid Consulting n'utilise les informations du client que pour exécuter la prestation, ne les communique à aucun tiers et ne les réutilise pour aucun autre client. Les documents reçus sont supprimés au plus tard trois mois après la livraison, à l'exception des factures et des pièces dont la conservation est imposée par la loi. La confidentialité ne couvre pas les informations publiques, déjà connues légitimement, reçues licitement d'un tiers ou exigées par une autorité compétente.

Données chiffrées. Les livrables sont construits avec les données du client, les prix obtenus auprès des fournisseurs qu'il consulte et, le cas échéant, des références publiques citées avec leur source. Bid Consulting n'y intègre aucune donnée de prix, de temps ou de marge appartenant à un autre client ou à un tiers.

Bid Consulting peut s'appuyer sur des outils logiciels, y compris d'intelligence artificielle, pour exécuter les prestations ; il reste seul responsable du contenu livré. Le client peut exiger par écrit, avant toute transmission, que ses documents ne soient traités par aucun outil d'intelligence artificielle.

Bid Consulting refuse toute mission présentant un risque de conflit d'intérêts. Le client l'informe sans délai de tout élément susceptible d'en créer un.

Les données de contact et de suivi sont traitées pour répondre aux demandes, exécuter le contrat, facturer, défendre les droits de Bid Consulting et respecter ses obligations légales. Elles sont accessibles aux seuls prestataires nécessaires et conservées pendant les durées légales ou le temps nécessaire au suivi du dossier. Les droits d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation ou d'effacement peuvent être exercés à contact@bid-consulting.fr, sous réserve des obligations de conservation.

Article 12 - Propriété intellectuelle

Chaque partie conserve ses contenus, données, méthodes et droits antérieurs. Bid Consulting conserve ses méthodes générales, son savoir-faire, ses trames, grilles, structures, formules et composants réutilisables. Ses outils internes de chiffrage et de contrôle, ses référentiels et ses grilles d'analyse ne sont ni cédés ni concédés au client. Après paiement intégral, le client peut utiliser, reproduire et adapter librement les livrables pour les besoins de sa propre activité, y compris en les intégrant à ses offres et à ses dossiers de candidature. Les outils de chiffrage commandés font l'objet d'une licence non exclusive et non transférable, limitée aux besoins professionnels internes du client.

Toute revente, mise à disposition de tiers ou diffusion commerciale d'un outil de chiffrage est interdite sans accord écrit. Bid Consulting ne cite pas le nom, le logo, les données ou l'affaire du client comme référence sans autorisation écrite préalable.

Article 13 - Responsabilité

Sous réserve des règles impératives, la responsabilité de Bid Consulting ne peut être engagée pour un dommage indirect, une perte d'exploitation, de chiffre d'affaires, de marge, de données, d'opportunité ou de marché, ni pour une décision prise sur la seule base d'un avis, d'une estimation ou d'un indicateur.

Sous réserve des exclusions légalement interdites, la responsabilité totale de Bid Consulting, toutes causes confondues, est limitée au montant HT effectivement payé pour la prestation directement à l'origine du dommage. Cette limite ne s'applique pas en cas de dol, faute lourde, dommage corporel ou responsabilité qui ne peut légalement être limitée.

Article 14 - Annulation, suspension et résiliation

Avant le début des travaux, le client peut annuler sa commande par écrit ; les sommes versées lui sont remboursées. Après le début des travaux, le prix reste dû au prorata de l'avancement constaté, dans la limite du prix de la prestation. La remise des documents de l'affaire vaut début des travaux pour un audit de chiffrage, un Go / No Go ou un pack.

Bid Consulting peut suspendre la prestation en cas d'impayé, d'absence prolongée de collaboration, de demande illicite, de conflit d'intérêts révélé en cours de mission ou de risque de sécurité. En cas de manquement substantiel non réparé dans les 15 jours suivant une mise en demeure écrite, l'autre partie peut résilier la partie non exécutée du contrat. Les travaux réalisés, frais engagés et échéances acquises restent dus.

Article 15 - Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution causé par un événement de force majeure au sens du droit français. La partie concernée informe l'autre dans les meilleurs délais et limite les conséquences. Si l'empêchement dépasse 30 jours, chaque partie peut mettre fin à la partie non exécutée, sans remettre en cause les sommes dues pour les travaux déjà réalisés.

Article 16 - Droit applicable, divisibilité et différends

Le contrat est soumis au droit français. Si une clause est déclarée nulle ou inapplicable, les autres restent en vigueur. Les parties recherchent d'abord une solution amiable et échangent leurs positions par écrit. A défaut d'accord, le litige relève des juridictions compétentes selon les règles de procédure applicables.

Article 17 - Acceptation

L'acceptation du devis emporte acceptation des présentes CGV dans leur version jointe ou rendue accessible avant la commande. Le client reconnaît avoir pu les lire, les conserver et demander toute explication utile. Toute tolérance ponctuelle ne vaut pas renonciation à un droit.